



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

1/9

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0008672-42.2017.8.26.0635** **CONTROLE: 1889/2017**

São Paulo, 26 de outubro de 2017 foi instalada a audiência de instrução e julgamento, lavrando-se o presente termo como disposto no artigo 405, na redação dada pela Lei 11719/08.

Presentes:

MM. Juiz de Direito

DD. Promotor(a) de Justiça

DD. Defensora Pública

Dr. José Roberto Cabral Longaretti

Dra. Maria Teresa Penteado de Moraes

Dra. Fabiana Camargo Miranda Guerra

Réu:

HELIO MACIEL BALDRAIA

Pelo MM. Juiz foi dito que: considerando as peculiaridades do caso concreto e tendo em vista o fundado receio de fuga por parte do réu, que se encontra preso, bem como considerando ainda o perigo à incolumidade física das pessoas presentes nesta audiência, determino que o réu permaneça algemado durante à realização dos trabalhos.

Testemunha:

KAYQUE FURTADO DE QUEIROZ

MARCOS WILLIAN SALES PEREIRA

Artigos da denúncia

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Instrução

Esta audiência foi realizada por meio audiovisual com a anuência das partes. Foram ouvidas as testemunhas e, após, realizado o interrogatório do réu, com quem a Defesa teve a oportunidade de entrevistar-se. Em seguida, **pelo MM. Juiz foi dito: 1- Tendo em vista que o réu é representado pela Defensoria Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica isento do recolhimento da taxa judiciária. 2- Não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, passando a palavra às partes para que se manifestem em debates.**

Debates

Acusação: No dia 23 de setembro de 2017, por volta de 19h40min, na Rua Francisco de Herrera, altura do nº 27, Campo Limpo, nesta cidade de São Paulo, HELIO MACIEL BALDRAIA trazia consigo, para fins de tráfico, 45 microtubos plásticos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

2/9

com cocaína, com peso líquido de 25,4g, e 50 invólucros plásticos lacrados com *tetrahydrocannabinol (maconha)*, com peso líquido de 74,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Nicolau Gentilli, quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença policial, alterou seu comportamento e se evadiu correndo em direção à Avenida Carlos Lacerda, tentando despistar os milicianos. Durante a fuga, o acusado arremessou uma bolsa no telhado de um bar e continuou a correr, quando um carro bateu em sua perna, jogando-o ao chão. Os milicianos, então, procederam à abordagem do denunciado, recuperando a bolsa que havia sido arremessada por ele, onde estavam os entorpecentes acima descritos. Ouvido, o denunciado confirmou os fatos, alegando que traficantes, que ele não identificou, mandaram que ele escondesse as drogas embaixo da camisa. As circunstâncias da apreensão, a quantidade, diversidade e a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (invólucros prontos para a entrega a terceiros), são circunstâncias que estão a indicar, com a segurança necessária, que se destinavam ao tráfico de drogas. A materialidade do crime está comprovada no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20. Na fase policial, o acusado admitiu que estava com a sacola com drogas que tinha recebido de traficantes para esconder (fls. 11). Nesta audiência, Marcos Willian Sales Pereira, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento e avistaram o acusado, que demonstrou nervosismo e saiu correndo. Ele acessou uma avenida, Carlos Lacerda, e conseguimos abordá-lo. Neste momento ele jogou uma bolsa em cima de um telhado e conseguiu escapar. Conseguiram detê-lo de novo. Apreenderam a bolsa que ele jogou e encontraram cocaína e maconha no seu interior. Não se recorda a quantidade. O acusado nada declarou. Na delegacia de polícia foi constatado que o acusado tinha sido preso por tráfico de drogas no mesmo mês, no mesmo local. O acusado foi preso numa rua que divide São Paulo de Taboão da Serra. Outra pessoa estava com o acusado e conseguiu fugir. Kayque Furtado de Queiroz, Policial Militar, confirmou os exatos termos da prisão do acusado. Narrou que ele saiu em fuga e jogou uma bolsa num telhado de um bar. Nesta bolsa, foram encontradas porções de maconha e cocaína. O acusado nada declarou. Não foi apreendido dinheiro. Durante a fuga, o acusado simulou desmaiar. O local da apreensão é na divisa com Taboão da Serra. No interrogatório judicial, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Admitiu também que estava traficando dias antes em Taboão da Serra. Trabalhava há dois meses e meio com tráfico. Os dois policiais militares confirmaram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

3/9

que o acusado portava as drogas numa bolsa que arremessou em cima de um telhado e na bolsa encontraram porções de maconha e cocaína. O acusado, interrogado, admitiu que estava traficando no local, há cerca de dois meses e meio. A cópia da denúncia juntada nos autos, confirma que o acusado foi preso nas imediações, por tráfico, cinco dias antes. Solto na comarca de Taboão da Serra, voltou a traficar na mesma região. Está demonstrado que o acusado dedica-se à prática de tráfico de drogas, a afastar a incidência da redução da pena. Nestes termos, requeiro a condenação do réu e a fixação do regime inicial fechado, em face da reiteração criminosa e da natureza hedionda do delito.

Defesa: Meritíssimo Juiz, a ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que inexistente prova segura para fundamentar a condenação em relação ao acusado. Na delegacia de policial, o réu admitiu a posse da droga, informando que é para seu próprio uso. Interrogado em juízo, o réu admitiu o tráfico de drogas. Entretanto, tal declaração não deve ser recebida com valor absoluto, devendo ser corroborada pelos demais elementos de prova, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que não foi produzida qualquer prova apta a embasar um decreto condenatório. Senão vejamos. Os depoimentos dos policiais não se prestam a comprovar a autoria dos crimes imputados ao réu. A testemunha Marcos disse que estava em patrulhamento e avistou o réu que desmontou nervosismo e saiu correndo. Acessou uma avenida chamado Carlos Lacerda. O réu foi abordado e dispensou uma bolsa no telhado de um bar. O réu correu e foi novamente abordado. O réu tentou uma terceira fuga, mas não conseguiu. O réu nada falou. Retornou ao local em que a bolsa foi dispensada. Dentro desta bolsa, encontrou maconha e cocaína. Não se recorda se havia mais alguma coisa. Após a detenção do réu, ele informou que morava nas proximidades. Em pesquisa na delegacia de polícia, apurou-se que o réu havia sido detido por tráfico e roubo anterior. Havia um segundo individuo no local com o réu que foi abordado e liberado. Não sabe dizer a quantidade de droga que foi encontrado no interior da bolsa. Não se recorda de dinheiro. A testemunha Kayque disse que estava em patrulhamento no local, quando avistou o réu com mais duas pessoas. Decidiu pela abordagem e o réu empreendeu fuga, dispensando uma bolsa no telhado de um bar. O réu levantou e correu novamente, sendo abordado mais à frente. O réu nada falou no momento da abordagem, fingindo que havia desmaiado. Dentro da bolsa, havia cocaína e maconha. Não se recorda a quantidade. Não se recorda de ter



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

4/9

sido apurado se o réu havia sido detido antes por tráfico de drogas. Nenhuma outra pessoa foi abordada. Dinheiro não foi apreendido. Não apurou se o réu morava nas proximidades. Vê-se, assim, que o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Com efeito, o conjunto probatório ficou reduzido aos depoimentos dos policiais responsáveis pela detenção do réu, os quais não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias, pois por terem sido os responsáveis pela detenção do réu não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias, uma vez que buscam legitimar os atos praticados durante a prisão a que deram causa. Além disso, os depoimentos dos policiais foram extremamente vagos, uma vez que não souberam esclarecer a quantidade de droga que teria sido apreendida, afirmando de maneira vaga que era cocaína e maconha. Frisa-se, ainda, que os policiais divergiram sobre a dinâmica dos fatos, uma vez que Marcos disse que outra pessoa também foi abordada e liberada, enquanto Kayque disse o contrário, que ninguém foi abordado, apenas o réu. Em suma, o conjunto probatório é frágil, de forma que aguarda a defesa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que ora se admite apenas “ad argumentandum”, requer-se: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, 2) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em patamar máximo de 2/3, vez que o réu preenche os requisitos legais. De fato, o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Além disso, não comprovou o Ministério Público o envolvimento do réu em atividade criminosa ou organização criminosa, tratando-se de alegação não fundamentada nos elementos de prova dos autos. 3) Requer-se, ainda, a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do CP e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo legal da lei de drogas que vedava a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastando-se assim qualquer óbice a fixação de regime aberto e pena alternativa. 4) direito ao recurso em liberdade.

Sentença: VISTOS. HELIO MACIEL BALDRAIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de setembro de 2017, por volta de 19h40, na Rua Francisco de Herrera, altura do número 27, nesta Comarca, trazia consigo, para fim de tráfico de entorpecentes, 45 microtubos plásticos com cocaína, com peso líquido de 25,4g e 50 invólucros



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

5/9

plásticos lacrados com tetrahydrocannabinol (maconha), com peso líquido de 74,9g, como faz certo o auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e o laudo de constatação de fls. 15/17, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Nicolau Gentili, quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença policial, alterou seu comportamento e se evadiu correndo em direção à Avenida Carlos Lacerda, tentando despistar os milicianos. Durante a fuga, o acusado arremessou uma bolsa no telhado de um bar e continuou a correr, quando um carro bateu em sua perna, jogando-o ao chão. Os milicianos, então, procederam à abordagem do denunciado, recuperando a bolsa que havia sido arremessada por ele, onde estavam os entorpecentes acima descritos. Ouvido, o denunciado confirmou os fatos, alegando que traficantes, que ele não identificou, mandaram que ele escondesse as drogas embaixo da camisa. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, sendo determinada, em 04 de outubro de 2017, a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 104). Sobreveio a manifestação de fls. 122/125. A denúncia foi recebida a fls. 127. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, seja fixada a pena no piso e no regime aberto, aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, substituindo-se a privação da liberdade por restrição de direitos e facultando-se o recurso em liberdade. **É O RELATÓRIO. DECIDO.** A ação é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 112/114, o qual confirma serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas a fls. 19/20. O réu, na fase inquisitiva, alegou ter pegado uma bolsa com as drogas de traficantes, aos quais não sabe identificar e que determinaram que as escondesse sob a camisa. As drogas que estavam em seu poder eram para uso pessoal, pois tinha saído de casa para comprá-las por R\$ 10,00 e ir ao “fluxo”. Se jogou sobre carros para fugir dos policiais militares e não ser preso. Em Juízo, confessou a conduta que lhe é imputada, aduzindo que estava praticando tráfico há cerca de dois meses, sendo até preso, poucos dias antes, também por tráfico, e que já teve representação na Justiça da Infância e da Juventude por esse mesmo tipo de crime. O policial militar Kayque informou que na data, durante patrulhamento de rotina, desconfiaram do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

6/9

acusado quando ele saiu correndo ao notar sua presença, motivo pelo qual foram atrás dele. Em determinado momento, Helio caiu e jogou uma bolsa no telhado de um bar. Ele continuou a fugir, mas acabou batendo em um carro que estava estacionado e foi alcançado. Na bolsa foram encontradas as porções de drogas. Não houve a apreensão de dinheiro. As duas garotas com quem Helio conversava quando avistado não foram abordadas. Basicamente nesse mesmo sentido foram os informes do policial militar Marcos. Ora, diante daquilo que consta dos autos, observa-se que o contexto probatório da acusação é harmônico, robusto e sólido, permitindo concluir que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico ilícito, impondo a condenação e repelindo a postulação absolutória da defesa que, aliás, não produziu nenhuma prova em sentido diverso, o que seria imperativo diante do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. Oportuno lembrar a inexistência de óbice à oitiva de policiais em juízo: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF-HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF-HC nº 87.662/PE- rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 05/09/2006) “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

7/9

sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ- HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz). *Prova. Testemunha. Depoimento de policial. Miliciano que atuou na ocasião do flagrante. Impossibilidade de descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação. Ato que possui eficácia probatória.*—“O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal” (RT 816/549). “Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um agente de segurança, seja civil, seja militar” (RJD 25/334). “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566). “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278). “Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275). **Passo, então, à fixação da pena que será aplicada:** Na fase do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não observo razão que justifique a majoração da pena base, fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Inexistindo agravante a reconhecer, as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não produzirão efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ. Diante daquilo que consta dos autos, entendo inaplicável a regra do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado, espontânea e voluntariamente, confessou que não tinha outra ocupação que não fosse o tráfico há cerca de dois meses, tanto que até fora detido poucos dias antes pelo mesmo tipo de crime, conforme comprova o documento de fls. 141/142, sendo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

8/9

liberado em audiência de custódia, tudo caracterizando que ele se dedica a atividades criminosas. Torno aquela sanção definitiva ante a inexistência de qualquer outro fator que enseje sua alteração. Uma vez que o acusado é primário, menor relativo e confessou a prática delitiva, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, dado o *quantum* condenatório. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para condenar o réu **HELIO MACIEL BALDRAIA** como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de cinco anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto na lei, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial semiaberto, o que seria verdadeiramente paradoxal e contraditório, até mesmo porque, obviamente, subsistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, evidentemente agravadas pela condenação, consoante pacífica orientação dos nossos Tribunais Superiores: “(...) 3. Não se reconhece a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que não faz jus à liberdade provisória, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08). 4. Ordem denegada. (STJ, HC 184833/MG, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04/05/2011)”. Aliás, essa questão somente acaba discutida em um sistema processual penal absolutamente surreal e desconexo como o brasileiro, dado seu conflito com a lógica em seu aspecto mais elementar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade, determinando seja expedido ofício de recomendação. Oficie-se autorizando a incineração das drogas. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais.

Recursos

Ministério Público: Houve

Réu: Houve

Defesa: Houve

O MM. Juiz de Direito recebeu o recurso interposto pelo Ministério Público e pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0008672-42.2017.8.26.0635

9/9

réu, e determinou que fosse providenciado o seu processamento, devendo ser expedida guia de recolhimento provisória.

PENA DE MULTA PROVIMENTO CG Nº 11/15
(SENTENÇA NÃO TRANSITADA)

Fica(m) o(s) réu(s) intimado(s) do pagamento do valor R\$ 15.616,67, relativo a pena de multa declarando abaixo se tem condições de pagar a pena de multa sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família:

Réu: NÃO

Considerando a declaração do acusado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença encaminhando-se à Procuradoria Geral do Estado.

Fica o réu INTIMADO, ainda, que, caso sua situação financeira se altere e seja possível efetuar o pagamento da pena de multa antes da inscrição do débito em dívida ativa, deverá comunicar tal fato ao Juízo.

Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Simone Borges Tomarchio, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi. São Paulo, 26 de outubro de 2017.

JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI
Juiz de Direito

Maria Teresa Penteado de Moraes
Promotora de Justiça

Fabiana Camargo Miranda Guerra
Defensora Pública

Réu: